

20〇〇학년도 학생 생활지도위원회 운영 계획

1 운영 근거

이 지침은 「초·중등교육법」 제18조, 제20조의2, 제20조의4, 제20조의5 및 「초·중등교육법 시행령」 제9조 및 제31조의 운영에 관한 사항을 정하여 학생의 생활지도 사항을 공정하게 처리함으로써 학생이 올바른 행동과 바람직한 생활을 할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

가. 학생 생활지도와 학교폭력 사안처리 구분

구 분	성 격	구 성	처 리 사안
학생생활지도위원회	자치기구	교원	흡연, 절도, 교칙 위반 등(학교폭력 제외)
학교폭력전담기구	법정기구	교원, 학부모	학교폭력 (학폭법 제2조 학교폭력의 정의 참조)

나. 징계관련 법령

□ 초·중등교육법

제18조(학생의 징계)

- ① **학교의 장**은 교육상 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계하거나 그 밖의 방법으로 지도할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.
- ② 학교의 장은 학생을 징계하려면 그 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다.

□ 초·중등교육법

제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도)

- ① 학교의 장과 교원은 학생의 인권을 보호하고 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 지도할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>
- ② 교육부장관과 교육감은 제1항에 따른 학생생활지도에 필요한 인력 및 시설 등에 소요되는 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. <신설 2024. 12. 20., 2025. 4. 1.>
- ③ 학교의 장과 교원은 교육활동 중 학생의 행위가 학생 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 긴급한 경우에는 학생의 행위에 대하여 방어 및 보호를 위한 제지를 할 수 있다. 이 경우 방어 및 보호를 위한 제지의 방법 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2025. 4. 1.>
- ④ 제3항에 따른 방어 및 보호를 위한 제지는 위험성의 제거 또는 긴급 상황 종료 시까지 필요한 최소한도에서 사용되어야 하며, 이 경우 학교의 장과 교원은 교직원에게 도움을 요청할 수 있다. <신설 2025. 4. 1.>
- ⑤ 교원은 제3항에 따른 방어 및 보호를 위한 제지가 있는 경우 학교의 장에게 지체 없이 보고하여야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 신속히 알려야 한다. <신설 2025. 4. 1.>
- ⑥ 교육감은 제3항의 긴급 상황의 예방, 대응, 후속 조치 등을 위하여 필요한 지침을 마련하고, 이에 대한 행정적·재정적 지원을 하여야 한다. <신설 2025. 4. 1.>

□ 초·중등교육법

제18조의2(재심청구)

- ① 제18조제1항에 따른 징계처분 중 퇴학 조치에 대하여 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 퇴학 조치를 받은 날부터 15일 이내 또는 그 조치가 있음을 알게 된 날부터 10일 이내에 제18조의3에 따른 시·도학생징계조정위원회에 재심을 청구할 수 있다.
- ② 제18조의3에 따른 시·도학생징계조정위원회는 제1항에 따른 재심청구를 받으면 30일 이내에 심사·결정하여 청구인에게 통보하여야 한다.
- ③ 제2항의 심사결정에 이의가 있는 청구인은 통보를 받은 날부터 60일 이내에 행정심판을 제기할 수 있다.
- ④ 제1항에 따른 재심청구, 제2항에 따른 심사 절차와 결정 통보 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 초·중등교육법 시행령

제31조(학생의 징계 등) ①법 제18조제1항 본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.

1. 학교 내의 봉사

2. 사회봉사

3. 특별교육이수

4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지

5. 퇴학처분

- ② 학교의 장은 제1항의 규정에 의한 징계를 할 때에는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 하여야 하며, 그 사유의 경중에 따라 징계의 종류를 단계별로 적용하여 학생에게 개전의 기회를 주어야 한다.
- ③ 학교의 장은 제1항에 따른 징계를 할 때에는 학생의 보호자와 학생의 지도에 관하여 상담을 할 수 있다.
- ④ 교육감은 제1항제3호 및 제4호의 특별교육이수 및 출석정지의 징계를 받은 학생을 교육하는데 필요한 교육방법을 마련·운영하고, 이에 따른 교원 및 시설·설비의 확보 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 제1항제5호의 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생외의 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 한하여 행하여야 한다.
 1. 품행이 불량하여 개전의 가망이 없다고 인정된 자
 2. 정당한 이유 없이 결석이 잦은 자
 3. 기타 학칙에 위반한 자
- ⑥ 학교의 장은 퇴학처분을 하기 전에 일정기간동안 가정학습을 하게 할 수 있다.
- ⑦ 학교의 장은 퇴학처분을 한 때에는 당해 학생 및 보호자와 진로상담을 하여야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육훈련기관 등을 알선하는데 노력하여야 한다.
- ⑧ 학교의 장은 법 제18조제1항 본문에 따라 지도를 할 때에는 학칙으로 정하는 바에 따라 훈육·훈계 등의 방법으로 하되, 도구, 신체 등을 이용하여 학생의 신체에 고통을 가하는 방법을 사용해서는 아니 된다.

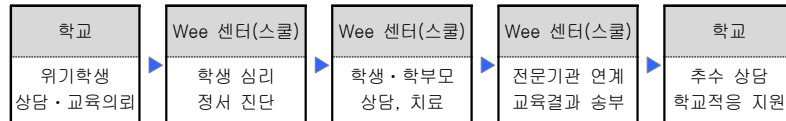
다. 학생 징계의 이행 시 주요 유의사항

□ 학교 내 봉사

- 학교 내 봉사 이행 시 단순 청소 위주의 프로그램보다는 학생 맞춤형의 다양한 봉사 프로그램 운영 필요
- 학생의 학습권 존중을 위해 교육목적상 불가피한 경우를 제외하고는 수업 외 시간을 이용하여 봉사프로그램 운영 필요

□ 사회 봉사 / 특별교육 이수

- 사회봉사 및 특별교육 이수 관련 기관을 사전에 방문하여 학생의 행위 책임에 부합하고, 개전의 기회를 제공할 수 있는 프로그램 운영 및 인권침해 소지 여부를 확인하는 절차 필요
- 학생의 학습권 존중을 위해 방과 후나 휴일에 운영되는 사회봉사, 특별교육 이수 프로그램 활용 가능
- ‘**특별교육이수**’ 기간에는 ***교육감이 지정하는 기관에서 특별교육 기회 제공**
 - 특별교육 이수 기간은 출석인정 처리
 - * 교육감이 지정하는 특별교육 기관은 도교육청 진로진학과 별도 지정



□ 출석정지

- 출석정지 기간은 학교생활기록부의 출결상황란에 ‘미인정결석’ 일수에 산입하여 기재하되, 특기사항란에 사유는 기재하지 않음
 - 출석정지 연 30일이 경과한 이후에 다시, 생활지도 대상 행위가 발생한 경우에는 보호자와의 상담을 통해 대안교육 위탁 등 교육방법 활용 필요
- 출석정지 기간 동안 학교장은 학생의 학습 지원이나 생활교육 지원을 위해 보호자와 협의하여 가정 내 학습자료와 과제물을 부과하거나 교육감이 지정한 특별교육 이수 기관에서 운영하는 교육프로그램에 참여할 수 있도록 조치할 수 있음
 - 단, 출석정지 기간 중 병과되는 학습지원과 특별교육 이수 등 생활교육 지원은 강제적 조치가 아닌 보호자와의 협의를 통한 교육 지원 형태로 이행되는 것이 바람직함

□ 기타 유의 사항

- 학생지도 시 체벌(엎드려 뺨쳐, 앉았다 일어서기, 팔굽혀펴기 등 간접체벌 포함)은 초·중등교육법 시행령 상 명시적으로 금지되어 있으므로, 훈육·훈계 지도방법은 「인권 친화적 학생 생활 지도 프로그램」을 활용하여 합리적으로 결정하여 시행
 - 구두 주의, 격리 조치, 상담 지도, 특별 과제 부여를 비롯한 훈육·훈계의 지도 내용과 절차는 학년별 특성 및 학생들의 신체적·정신적 발달단계를 고려하여 결정

- 징계외 생활지도

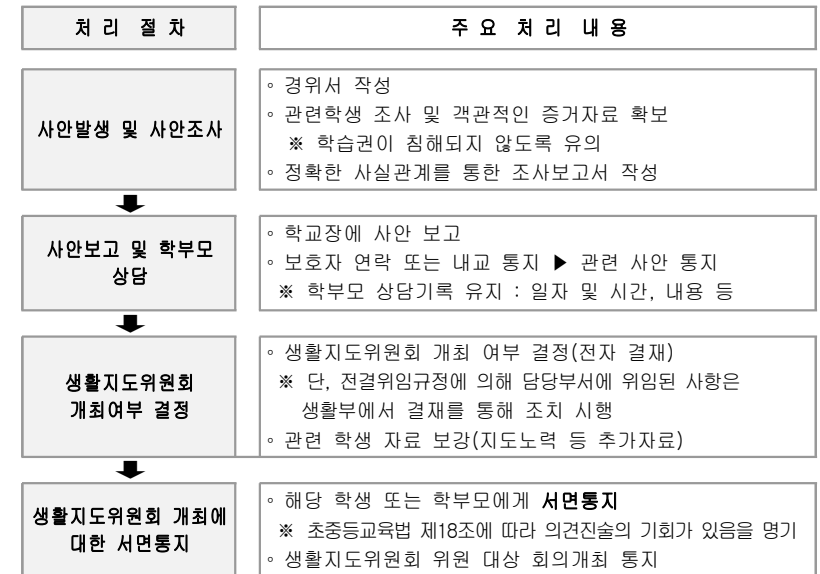


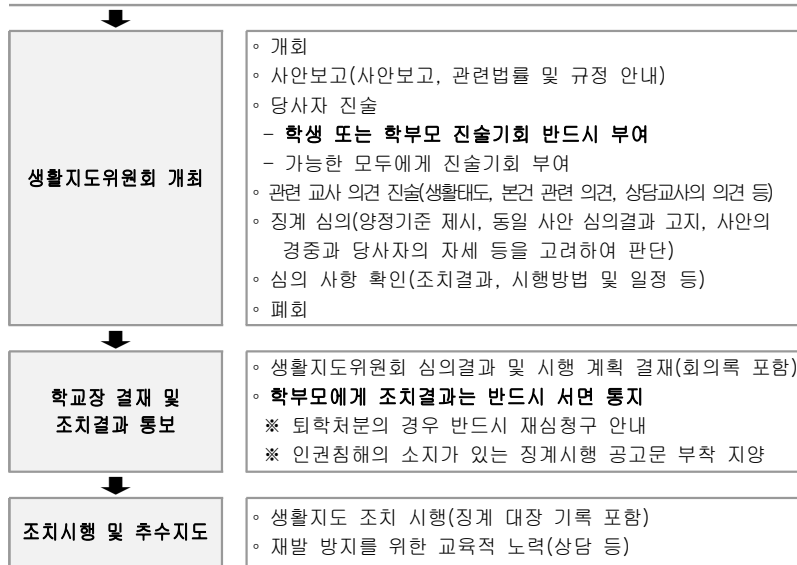
※ 사안의 경중을 고려하여 생활지도위원회에 회부하기 전 충분한 지도를 단계적으로 적용

2 생활지도위원회 구성

연번	이름	구분	직위	비고
1	○○○	위원장	교감	
2	○○○	부위원장	생활안전인성부장	
3	○○○	위원	교무부장	
4	○○○	위원	진로상담부장	
5	○○○	위원	1학년부장	징계하는 학생 학년담당부장으로만 구성 가능
6	○○○	위원	2학년부장	
7	○○○	위원	3학년부장	
8	○○○	간사	생활안전인성기획	

3 학생 생활지도 조치 시행 절차





1 단계

사안 발생

- 현장 인지 교사가 1차 관찰, 간단한 조사(문답) 등으로 확인하고 학칙 위반의 경중을 판단
- 가벼울 경우 현장에서 훈계·지도 또는 담임교사에게 인계
- 중대할 경우 생활부 교사에게 인계

2 단계

사건의 내용과 경위 파악

- 생활부 교사가 학칙 위반 학생에 대하여 정식으로 관찰하고 면담하여 징계나 훈계 여부에 대해 1차 판단
- 생활지도위원회 회부 여부에 대한 판단 시 유의 사항 : 교육적·인권적 측면 고려
 - 사안의 경중을 고려하여 처리
 - 각각의 사안에 대하여 공정하게 처리
- 중대 사안으로 판단될 경우 생활부에서 정식으로 학생을 조사
- 사안에 대해 학생 자기변론서와 교사 문답서를 받아 검토
- **생활지도 사안에 대한 조사 과정에서의 유의 사항**
 - 학생에게 권리 고지
 - 조사되는 사안이 생활지도위원회의 생활지도 및 징계 사안이 될 수 있음을 알려야 함.
 - 조사되는 사안에 대해 진술을 하지 않을 권리가 있음을 알려야 함.
 - 사안이 생활지도위원회 심의 대상이 될 경우라고 판단될 경우 보호자에게 알려야 함.
 - 강압 및 거짓 회유에 의한 조사 금지
 - 인권 침해의 가능성이 있는 밀폐된 공간에서 조사하지 않아야 함.
 - 조사 과정에서 다른 학생들에게 고의적으로 이를 알려 해당 학생이 문제 학생으로 낙인되지 않도록

록 해야 함.

- 조사 과정에서 가능한 한 2인 이상의 교사 참여
- 한 사안에 여러 학생이 관계되어 있을 경우 사안의 조작 예방을 위해 각기 다른 장소에서 동시에 조사할 것을 권장함.

○ 학생 자기변론서 작성 시 인권 침해 유의 사항

- 학생 자기변론서는 순전히 자발적 의사에 따라 작성되어야 함. 즉, 교사 혹은 타인의 강요에 의해 학생 자기변론서가 작성되지 않도록 하여야 함.
- 학생 자기변론서 작성 시 반드시 자필을 요구할 필요가 없으며, 타인을 통한 대필 혹은 컴퓨터 등을 통한 작성도 가능하며, 이 경우에는 작성자의 서명이 있어야 함.
- 학생 조사 결과를 토대로 위반 행위의 경위와 학칙 위반의 정도 등을 종합적으로 검토하고, 생활지도위원회 회부 여부를 판단하고 결정

3 단계

생활지도위원회 준비 및 개최

- 생활부 담당 교사는 생활지도위원회 위원장에게 생활지도위원회 소집에 관한 사항 보고
- 학생 사안에 대한 내용 일체를 서면으로 제출(개요, 비행 경위, 위반 정도, 위반 조항, 기타 학생 관련 참고 사항, 문답서 및 학생 자기변론서 등)
- **생활지도위원회에서의 회부 시 유의 사항: 생활지도위원회 처리 과정에 대한 사전 고지 의무**
 - 학생 및 보호자에게 생활지도위원회에서 사안에 대한 처리 과정, 진술을 할 권리, 법정 대리인을 선임하여 진술할 권리가 있음을 고지하여야 함.
 - 생활지도 의결 결과에 이의가 있으면 학생 및 보호자는 이의를 신청할 수 있음을 고지하여야 함. (조치 결과 통보서에 명시함)
 - 보호자가 타당한 사유로 참석할 수 없을 경우, 서면으로 제출할 수 있음을 고지
 - 보호자가 타당한 사유 없이 출석하지 않을 경우 발생할 수 있는 불이익을 감수하여야 함을 고지 (절차에 따라 회의 참석 및 의견 제출권을 보장하였으나, 보호자가 이를 포기하거나 행사하지 않는 경우, 보호자의 참여나 의견 없이도 생활지도위원회 절차 진행 가능)
- 학교장이 생활지도위원회 소집 일시 및 장소 결정 후 소집
- 생활부 담당 교사의 사안 설명, 위원 질의·응답
- 담임·기타 참고 교사의 의견 청취, 위원 질의·응답
- 학생·보호자(법정 대리인 선임 가능) 의견 진술, 위원 질의·응답
 - 학생별 개별 질의가 원칙(개별 문답 시 다른 학생과 다른 보호자 참관 불가)
- 참고 교사, 학생, 보호자 퇴장
- 사안 설명 및 의견 진술을 토대로 생활지도 여부, 양정 심의 의결(출석 위원 과반수 이상 찬성) 및 학생 지도 방법 결정
- **학생 생활지도 의결 과정에서의 유의 사항 : 인권 친화적, 교육적 접근**
 - 징계 양정에 있어서 공정성을 확보하도록 하여야 함.
 - 학생 생활지도에 대한 의결이 징벌적 차원이 아니라 학생의 행위와 의식을 올바른 방향으로 변화시킬 수 있는 대안적, 교육적 차원에서 고려되어야 함.
 - 학생 생활지도를 위한 지도 방법에서 학생의 학습권, 양심의 자유 등이 침해될 수 있는 지도 방법이 의결되어 있어서는 안 됨
- **학생 생활지도 처리 시 유의 사항 : 학생 생활지도 처리 결과의 공지 금지**
 - 생활지도 대상이 되는 학생에 대하여 생활지도위원회 심의 과정 및 의결 후에 그 내용에 대하여 공표하여 인권이 침해되는 일이 없도록 해야 함.
 - 생활지도위원회의 위원은 생활지도위원회의 심의 및 의결 과정에서 알게 된 사안 중 특히 학생의 인권에 관련된 사안에 대해 비밀을 지켜야 함.

4단계

학교장 결재

- 학교장이 생활지도위원회 협의록과 학생 생활지도 대장 등을 결재

5단계

징계내용 통보

- 생활지도 의결 결과를 학생 및 보호자에게 통보(생활지도 기간 중에 학생이 하여야 할 일, 생활 교육 내용, 학생 및 보호자 유의 사항, 보호자 협조 사항 등)
- 학교 단위 재심의 절차
 - 생활지도대상자의 이의신청에 의한 학교 내 재심의

단 계	내 용
이의신청 및 재심의 청구	◦ 생활지도 의결 결과에 이의가 있으면 학생 및 보호자는 학교장에게 이의를 제기할 수 있음 ◦ 이의제기의 내용이 학교 내 재심을 청구하는 경우, 학교장은 재심의 여부를 결정하여야 함 ※ 이때 학교는 이의신청서에 '학교 내 재심의 청구 사유' 등을 분명히 기재하도록 안내 필요
재심의 여부 논의 및 결정	◦ 학교장은 소위원회 논의 등을 통해 재심의 여부를 검토·결정 ◦ 재심의 사유가 있다고 판단되면 생활지도위원회 재심의 회부를 학교장 결재로 결정
재심의	◦ 생활지도위원회 재심의 관련 유의 사항 - 재심의 청구가 있을 경우 학생과 보호자 의견을 가급적 재청취 필요 - 생활지도위원회의 재심의 결과가 가중 처벌되는 결과로 내려질 수 없음
학교장 결재	◦ 재심의 결과에 대하여 학교장 결재 → 당사자 통보 → 생활지도 시행

6단계

집중 관리·지도

- 학생생활지도위원회에 회부하기 전·후, 발생한 사안에 대하여 사안 발생 양측의 합의로 생활지도 필요성이 없어졌거나 사전지도로 교육목적이 달성된 경우, 종결 확인서를 작성하고 사안을 종결할 수 있음
 - 종결 확인서를 작성하는 것은 발생한 사안에 대하여 더 이상의 이의를 제기할 수 없음을 의미함
- 학생생활지도위원회에서 결정된 생활지도 조치에 의하여 사회봉사 기관에 의뢰하기 전 사전 방문하여 학생의 봉사 활동 전반에 관하여 사전 협의함. 이 때, 사전 방문 확인서(예시)를 작성함
- ※ 해당 사회봉사 기관과 MOU 협약을 체결하여 학생 생활지도·교육의 목적이 달성될 수 있도록 연계 지도 함을 권장함
- 사회봉사 기관이 결정되면 사회봉사 의뢰서 송부
 - 만약, 특별교육 이수가 결정되면 특별교육 이수에 대하여 자세하게 안내하고 특별교육 기관에 해당 학생에 대한 교육 의뢰서 송부
- Wee 센터를 이용할 때에는 Wee 센터 이용 보호자 동의서를 받아야 함

7단계

결과 처리

- 사회봉사를 진행한 후 생활지도조치 프로그램 참여 확인서와 봉사 활동 확인서를 해당 기관은 해당 학생의 학교에 업무관리시스템, 우편, 인편 등으로 제출하도록 함
- ※ 기관에서 학생에게 활동 결과를 줄 경우 '인비'로 밀봉하여 학교에 업무관리시스템, 우편, 인편 등 제출하도록 함
- 특별교육을 이수한 경우 특별교육 결과 보고서를 학생의 학교에 업무관리시스템, 우편, 인편 등으로 제출하도록 함

- 단, 특별교육을 학교 내에서 이수한 경우에는 학교 자체로 결과 보고서를 작성

- 교내 봉사 활동은 생활지도·교육을 위한 조치이므로 학습권을 최대한 보호할 수 있도록 조치되어야 함(방과 전·후 시간 활용)
- 생활지도 조치에 의한 봉사 활동은 봉사 활동 시간(학교생활기록부 내의 봉사 활동 시간)으로 인정하지 않음

8단계

추수 지도

- 추수 지도는 학교·가정·기관이 연계하여 지도하며, 지도 후에는 학생의 상담 일지와 지도 교사의 추수 지도 상담 카드를 작성하여 학생의 변화된 모습을 기록
- 좀 더 심화된 상담이 필요한 경우에는 심층 상담 카드를 작성하여 학생들의 추수 지도에 관심을 기울이도록 함